

RETAIL Y E-COMMERCE: CANALES DIGITALES

Guía Técnica Sectorial de Adecuación a la Ley 21.719 en Chile

1. BANNER DE COOKIES Y RASTREO DIGITAL (CONSENTIMIENTO OPT-IN)

Para los sitios web, landings y tiendas de e-commerce que operan en Chile, la Ley 21.719 cambia radicalmente el uso de scripts de seguimiento y marketing. Herramientas como Meta Pixel, Google Analytics, Google Ads y software de retargeting recopilan la dirección IP, MAC address o identificadores del dispositivo del usuario, los cuales son datos personales protegidos.

Bajo el principio de privacidad por diseño, todas las cookies analíticas, de marketing o de seguimiento deben estar desactivadas por defecto al cargar el sitio. El consentimiento debe ser explícito (opt-in) mediante una acción afirmativa clara.

El consentimiento tácito derivado de continuar navegando o el uso de barras que solo informan que 'usamos cookies' ya no es válido bajo la ley y constituye una infracción grave con multas de hasta 10.000 UTM.

2. DIRECTRICES DEL SERNAC PARA EL DISEÑO DE CANALES Y COOKIES

El SERNAC ha establecido directrices técnicas estrictas basadas en la protección al consumidor para evitar los 'patrones oscuros' que manipulan o dirigen la voluntad del usuario al interactuar con el sitio web:

- **Diseño de dos botones equivalentes:** El banner de cookies en la primera interacción debe presentar las opciones de 'Rechazar cookies adicionales' (o 'Solo esenciales') y 'Configurar/Aceptar' de forma clara, con el mismo peso visual, sin colores que dirijan hacia el botón de aceptar todo.
- **Configuración desmarcada por defecto:** Al pulsar 'Configurar', se debe abrir un panel con las categorías analíticas, funcionales y de marketing completamente desmarcadas, de modo que sea el usuario quien las active proactivamente.
- **Revocabilidad sencilla:** El usuario debe poder revocar su autorización en cualquier momento de manera tan rápida, directa y gratuita como lo hizo al otorgarla, mediante un botón permanente o widget flotante en el pie de página.

3. CONSENTIMIENTO GRANULAR EN FORMULARIOS DE CONTACTO Y LEADS

Se prohíbe el uso de checkboxes premarcados para suscribir a los usuarios a boletines de marketing digital o bases de datos de leads al momento de realizar una consulta técnica o cotización.

- Cada finalidad requiere consentimiento por separado. Una casilla voluntaria desmarcada debe indicar explícitamente: 'Acepto recibir comunicaciones promocionales'.

4. LÍMITES EN CORREOS DE CARRITOS ABANDONADOS Y REMARKETING

La base legal de 'ejecución de contrato' (Artículo 13 letra b) legitima únicamente el tratamiento de datos para procesar el pago, emitir la boleta y despachar el producto comprado.

El envío de campañas de correo comercial de carritos abandonados o remarketing personalizado con datos de navegación requiere inexcusablemente de un consentimiento previo y granular del usuario, ya que sobrepasa los límites de lo estrictamente necesario para la transacción inicial.

5. GOBERNANZA DE AGENCIAS Y CONTRATOS DE ENCARGO (DPA)

El retail y e-commerce delega masivamente el tratamiento de datos de clientes a agencias de marketing digital, plataformas de emailing (Mailchimp, HubSpot) o sistemas de hosting. Esto califica como un encargo de tratamiento (Artículo 15 bis), obligando a suscribir contratos DPA con cláusulas explícitas que restrinjan el uso de los datos a los fines del e-commerce y garanticen medidas de seguridad técnicas avanzadas.

6. RÉGIMEN SANCIONATORIO SINOPSIS

Las infracciones a las obligaciones contenidas en esta guía se castigarán conforme al artículo 35 y siguientes de la Ley 21.719 en tres rangos monetarios expresados en UTM:

BULLET:Infracciones Leves: Amonestación por escrito o multa pecuniaria de hasta 5.000 UTM (~\$335M CLP).

Ocurre por omisiones formales o falta de transparencia en la información inicial del titular.

BULLET:Infracciones Graves: Multas de hasta 10.000 UTM (~\$670M CLP). Se gatilla por la ausencia de bases de licitud, falta de DPA firmado con proveedores clave, obstaculizar el ejercicio de los derechos ARCOP, o no reportar brechas en plazos legales.

BULLET:Infracciones Gravísimas: Multas de hasta 20.000 UTM (~\$1.340M CLP) o hasta el 4% de la facturación anual por reincidencia. Se aplica por tratamiento indebido de datos sensibles/menores, exfiltración masiva por falta de medidas de seguridad, o desobediencia deliberada a la Agencia.

7. CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN SECTORIAL

Utilice esta lista como hoja de ruta de autoevaluación técnica y organizativa para asegurar cumplimiento antes de la fiscalización:

- ☐ Auditar lúdicamente los scripts, SDKs y píxeles instalados en los códigos lógicos del e-commerce (Wix, Shopify, etc.).
- ☐ Implementar un Banner de Gestión de Consentimiento (CMP) inteligente con bloqueo automático antes del opt-in.
- ☐ Deshabilitar de forma definitiva casillas premarcadas en formularios de registro, contacto o sorteos.
- ☐ Adaptar la política de privacidad del sitio de forma transparente, identificando responsable, finalidades y plazos.
- ☐ Garantizar un botón permanente de revocación rápida de cookies en el pie de página.
- ☐ Firmar contratos de encargo DPA con agencias de marketing digital y proveedores SaaS críticos.